

0000189-94.2021.8.26.0372

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rafael Imbrunito Flores

Comarca: Monte Mor

Foro: Foro de Monte Mor

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203388/2020 -

DEL.POL.MONTE MOR, 13066626 - DEL.POL.MONTE MOR, 1626/20/330 - DEL.POL.MONTE MOR, 2203388 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Monte Mor

Foro de Monte Mor

2ª Vara

Rua João Carlos Gomes Carneiro, 12, ., Jardim Guanabara - CEP 13190-000, Fone: (19) 2141-2606, Monte Mor-SP - E-mail: montemor@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

0000189-94.2021.8.26.0372

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2203388/2020 -

DEL.POL.MONTE MOR, 13066626 - DEL.POL.MONTE MOR, 1626/20/330 - DEL.POL.MONTE MOR, 2203388 - DEL.POL.MONTE MOR

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

Luam Carlos Bernardino

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

27/05/2022

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Iniciados os trabalhos às 16h15, verificou-se a presença do MM. Juiz RAFAEL IMBRUNITO FLORES; do(a) Dr.(a). Tiago do Amaral Barboza, DD. Promotor de Justiça designado; presente o réu LUAM CARLOS BERNARDINO (solto), acompanhado(a) de seu/sua defensor(a), o(a) Dr.(a) Diego Alex Toloto. De início, pelo MM. Juiz restou consignado que a presente audiência foi realizada por meio virtual, com o uso da

ferramenta Microsoft Teams. A seguir, foi o réu interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito a seguir: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução processual. Passe-se aos debates". Com a palavra o(a) Dr^(a). Promotor(a) de Justiça, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia. Com a palavra o(a) defensor(a) do réu Luam, pelo(a) mesmo(a) foram apresentadas suas alegações finais oralmente, as quais foram captadas por sistema audiovisual, requerendo a absolvição do réu por falta de provas. Os depoimentos e manifestações colhidos nesta data foram captados por sistema audiovisual (Microsoft Teams) e o arquivo de gravação foi importado no sistema SAJ, estando disponível no próprio processo, atrelado a este termo de audiência, nos termos do Comunicado Conjunto 1350/2020. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferido a seguinte SENTENÇA: "VISTOS. LUAM CARLOS BERNARDINO, qualificados nos autos, foi denunciado e está sendo processado pela Justiça Pública como incurso no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, porque, como narra a denúncia, em local e dia incerto, mas anterior ao dia 18 de agosto de 2020, em época de reconhecida calamidade pública, THIAGO SAMPAIO DA SILVA, VANILSON SILVA DOS SANTOS JUNIOR e LUAM CARLOS BERNARDINO associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Nos autos de número 1502264-66.2020.8.26.0372, os réus Vanílson e Thiago foram presos em flagrante, sendo suas prisões convertidas em preventiva por decisão de págs. 80/83, após manifestação do MP e das defesas. Denúncia oferecida às págs. 102/107, com a inclusão do réu Luam. Notificação dos réus às págs. 180, 211 e 220. Vanílson constituiu defensor próprio, com apresentação de defesa prévia às págs. 124/127, requerendo a sua liberdade provisória. Manifestação contrária do Ministério Público às págs. 137/138 e, por decisão de págs. 139/140, foi indeferido o pedido de liberdade. Foi nomeada defensora dativa ao réu Thiago, tendo ela apresentado defesa prévia às págs. 184/189. Defesa prévia do réu Luam apresentada às págs. 226/231 por defensora dativa a ele nomeada, alegando nulidade pela prisão em flagrante realizada por guardas municipais. Manifestação do Ministério público às págs. 236/240. Por decisão de págs. 241/243, foi afastada a preliminar arguida pela defesa de Luam, recebida a denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento por videoconferência para 26/01/2021, oportunidade em que o feito foi desmembrado com relação a Luam, gerando estes autos. As partes concordaram com as provas produzidas anteriormente, interrogando-se o réu Luam nesta oportunidade. Houve debates. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal é improcedente, sendo de rigor a absolvição do acusado pela imputação que lhe é feita. O réu, em seu interrogatório, nega categoricamente o crime. Diz que não sabe porque foi processado pelo crime, eis que desconhece os agentes do processo desmembrado. E embora haja indícios do cometimento do crime pelo acusado, entendo que prova segura e concreta para condenação não existe e, por tal motivo, impõe-se a absolvição. Ouvidos nos autos de nº 1502264-66.2020.8.26.0372, os guardas municipais narraram que receberam denúncia anônima dando conta de que Thiago era o gerente do tráfico de drogas naquela localidade, guardando os tóxicos na casa de Vanílson, de onde distribuía para os vendedores. A equipe foi à casa de Vanílson para investigar e flagraram Thiago pelo local dizendo que precisava de dois 'kits' para entregar a Luam, presenciando Thiago sair da casa de Vanílson com algo em mãos que, rapidamente, colocou por baixo da camiseta. Outra viatura da guarda municipal foi acionada para interceptar Thiago, encontrando-o na Rua 09 sem qualquer entorpecente. Thiago tentou fugir mas foi detido, alegando que era apenas um usuário de drogas e que em sua casa havia apenas uma porção de maconha e uma de cocaína para seu consumo. Os guardas foram até a casa de Thiago e encontraram as referidas porções, além da quantia de R\$ 570,00. Já na casa de Vanílson, este confessou de pronto que guardava entorpecentes para Thiago em troca de dinheiro, mostrando aos guardas onde guardava 27 'kits' contendo 352 pinos de cocaína, com peso aproximado de meio quilo. Depois da confissão de Vanílson, Thiago foi novamente indagado sobre os fatos e acabou confessando informalmente que atuava como gerente da mercancia de tóxicos naquele local. Em Juízo, confirmaram suas versões, acrescentando que Luam foi visto junto de Thiago, mas que saiu correndo e

não conseguiram detê-lo pois correu por uma viela. Afirmaram que já conheciam Luam e confirmaram que Vanílson e Thiago confessaram informalmente os crimes. Disseram que as denúncias vieram de populares moradores do local, os quais disseram os nomes de Thiago e Vanílson, bem como que Thiago era gerente do tráfico há mais de um ano. O guarda José Moitinho foi categórico ao afirmar que, em campanha em local próximo à casa de Vanílson, ouviu Thiago pedindo dois kits de drogas para entregar à Luam, vendo, inclusive, Thiago saindo da casa de Vanílson com uma sacola. Estes foram os relatos das testemunhas. Como dito, há indícios de autoria em relação ao réu em comento, na medida que a denúncia anônima indica teria narrado que as drogas seriam repassadas a Luam e que ele estaria no local quando da prisão de Thiago. Ocorre que tais fatos não são suficientes. O crime em comento, embora não exija estabilidade, demanda certa organização para que seja reconhecido. Não há nos autos qualquer documento que comprove a participação do réu. Com ele, nada foi encontrado, inclusive porque não foi preso no dia dos fatos. Como dito, há, apenas, a denúncia anônima dando conta de que ele integraria tal associação, fato este negado por ele e não infirmado por qualquer outro elemento de prova colhido sob o crivo do contraditório. Assim sendo, havendo dúvidas do cometimento do crime, a absolvição é de rigor. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido penal condenatório para o fim de absolver o réu LUAM CARLOS BERNARDINO como incurso no artigo 35 da Lei 11.343/06, e o faço com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isento o réu do pagamento das custas e despesas processuais, uma vez que assistido por defensor dativo. Expeça-se a certidão de honorário. Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados. Cumpra-se". Por fim, dada a excepcionalidade da audiência virtual, consigno em termo que o Ministério Público se manifestará no prazo legal e que o réu, por meio de seu/sua advogado(a), decidiu não recorrer desta sentença. NADA MAIS. Eu, Adriano Esmael Gazzola, Escrevente Técnico Judiciário, matr. 364.087-A, digitei. CERTIFICO e dou fé que as partes presentes nesta audiência tiveram ciência do inteiro teor da r. decisão/sentença, tendo o MM. Juiz dispensado as assinaturas neste termo para posterior digitalização.

RAFAEL IMBRUNITO FLORES
Juiz de Direito